

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1808/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

โจทก์

จำสืบตำรวจเสถียร แก้วมณี กับพวก จำเลย

จำสืบตำรวจเสถียร แก้วมณี จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83,340,340 ตรี ฯลฯ จำคุกคนละ 18 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรค 4 และจำเลยที่ 3 ที่ 4 มีความผิดตามมาตรา 340
วรรค 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ต่างฎีกา (สำนวนตอน 4 อันดับ 447,467)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (สำนวนตอน 4 อันดับ
453,450)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกายกคำร้อง (สำนวนตอน 4 อันดับ 437)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ ตีราคาประกัน 700,000 บาท (สำนวนตอน 3 อันดับ 411)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่สมควรจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่สมควรจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

(ศักดิ์ สมองชาติ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>